# SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**HABEAS CORPUS Nº 1138222 - MS (2026/0449300-7)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | **:** | **MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA** |
| IMPETRANTE | : | DAMARES COSTA MACHADO |
| ADVOGADA | : | DAMARES COSTA MACHADO - MS017274 |
| IMPETRADO | : | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |
| PACIENTE | : | AMILTON FERREIRA DE ALMEIDA (PRESO) |
| INTERES. | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL |

**DECISÃO**

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor de AMILTON FERREIRA DE ALMEIDA contra decisão do Relator do *Habeas Corpus* Criminal n. 1423444-62.2026.8.12.0000, em trâmite na 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que indeferiu o pedido liminar formulado naquele *writ*.

Consta dos autos que, em 24/9/2026, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público estadual (GAECO) deflagrou a denominada "Operação Infiltrados", com o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, tendo um dos principais investigados, Delegado de Polícia, não sido localizado em sua residência, apresentando-se ao final do dia sem o aparelho celular. Sob a suspeita de que o paciente, advogado do referido investigado, teria repassado a ele informações sobre a operação, o Ministério Público representou pela prisão temporária, e o Juízo do Núcleo de Garantias da Comarca de Campo Grande/MS, em 28/9/2026, decretou a custódia pelo prazo de 30 dias, pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, alíneas *l* e *n*, da Lei n. 7.960/1989 c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/1990 (e-STJ fls. 38/61). A prisão foi cumprida em 29/9/2026 (e-STJ fl. 29)

No mesmo dia 29/9/2026, o Ministério Público informou o cumprimento integral das medidas e, invocando a "ausência de prejuízo para o prosseguimento das

**Edição nº 464 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 21 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA61024889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/10/2026 17:46:20**
**Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2026. Código de Controle do Documento: f8d678fd-8fdb-4a0f-9649-812784f246c6**

demais diligências apuratórias", requereu o levantamento do sigilo dos autos (e-STJ fls. 186/189). O Juízo de origem deferiu o acesso da defesa e o levantamento do sigilo absoluto, consignando a inexistência, "em princípio, [de] risco de comprometimento da eficácia das diligências executadas", e determinou a revisão da prisão no prazo de 10 dias (e-STJ fls. 200/201).

A defesa impetrou *habeas corpus* no Tribunal de origem, alegando que o crime imputado não integra o rol do art. 1º, III, da Lei n. 7.960/1989, a ilegalidade do prazo de 30 dias, a utilização da custódia para averiguações e a ausência de imprescindibilidade da medida, já cumpridas as diligências. Contudo, o Relator indeferiu a liminar, por entender, em cognição sumária, que o Juízo de primeiro grau expôs as razões da imprescindibilidade da medida e que as questões suscitadas demandariam análise aprofundada pelo órgão colegiado (e-STJ fls. 29/33).

No presente *writ* (e-STJ fls. 2/28), a defesa sustenta a superação da Súmula 691/STF, ao argumento de que as ilegalidades apontadas são de direito estrito, aferíveis pela simples leitura do decreto, e de que a prisão temporária tem termo final em 28/10/2026, de modo que a espera pelo julgamento do *writ* originário tornaria inócua a tutela jurisdicional.

Alega que o único crime imputado ao paciente, o de embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013), apontado pelo próprio decreto como alternativo ao de favorecimento pessoal (art. 348 do CP), não integra o rol taxativo do art. 1º, III, da Lei n. 7.960/1989, e que as alíneas *l* e *n* invocadas se referem a crimes atribuídos a terceiros, em interpretação extensiva vedada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 3.360 e 4.109.

Aduz que o prazo de 30 dias é reservado aos crimes hediondos e equiparados, entre os quais não se inclui a figura do § 1º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, de modo que o prazo legal de cinco dias teria se esgotado em 3/10/2026.

Afirma que a custódia foi requerida e decretada para "delimitar a participação" do paciente e para a sua oitiva, finalidade averiguatória vedada, e que a suspeita se apoia em metadados de comunicações, sem conteúdo, relativos a uma chamada de pouco mais de um minuto entre advogado e cliente, contato que seria habitual entre ambos.

Sustenta, ademais, que a finalidade da medida se exauriu: as buscas foram cumpridas, o aparelho celular foi entregue com a senha, a quebra dos sigilos foi deferida, o paciente foi interrogado em 5/10/2026, o próprio Ministério Público declarou a ausência de prejuízo às diligências remanescentes, a revisão determinada pelo Juízo não foi realizada e o pedido de relaxamento formulado em 6/10/2026 permanece sem apreciação.

**Edição nº 464 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 21 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA61024889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/10/2026 17:46:20**
**Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2026. Código de Controle do Documento: f8d678fd-8fdb-4a0f-9649-812784f246c6**

Ressalta que o paciente tem 60 anos, é hipertenso, possui residência fixa e escritório na comarca e que eventual preocupação com a investigação se resolveria com medidas cautelares diversas, como a proibição de contato com o cliente investigado.

Diante disso, requer a superação da Súmula 691/STF e, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão temporária, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou o reconhecimento de que a custódia não poderia exceder cinco dias, e, caso não conhecido o *writ*, a concessão da ordem de ofício.

É o relatório. **Decido**.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber *habeas corpus* contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de *habeas corpus* impetrado contra decisão do Relator que, em *habeas corpus* requerido a tribunal superior, indefere a liminar".

Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.

No caso, verifica-se a existência de constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação da Súmula n. 691/STF.

A prisão temporária, disciplinada pela Lei n. 7.960/1989, é modalidade de prisão cautelar própria da fase investigativa, com regime jurídico autônomo em relação à prisão preventiva. Ao conferir interpretação conforme ao art. 1º da referida lei, o Supremo Tribunal Federal assentou que a medida somente pode ser decretada quando, cumulativamente: "1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (*periculum libertatis*), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (*fumus comissi delicti*), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às

circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)" (ADI n. 4.109/DF, relatora Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/4/2022).

Na mesma linha, esta Corte reconhece que "o instituto da prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal" (RHC n. 144.813/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021, referido no AgRg no HC n. 864.321, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Na hipótese, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 40/54):

> *No caso em tela reputo presentes tais parâmetros legais, porquanto o representado* ***é investigado como incursos nos crimes de crimes de obstrução de justiça, previsto no art. 2º, § 1º da Lei nº 12.850/13, em benefício de investigado a quem são imputadas as infrações penais de organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção, violação de sigilo funcional, lavagem de dinheiro e demais delitos correlatos****, [...].*
> *[...]*
> *Os elementos de informação até então produzidos indicam, em tese, que o advogado investigado possa ter atuado como intermediário na transmissão dessas informações, circunstância que demanda aprofundamento das investigações para identificação da origem do vazamento, da cadeia de compartilhamento dos dados sigilosos e dos demais agentes eventualmente envolvidos na empreitada criminosa.*
> *[...]*
> *A Lei n.º 7.960/1989 prevê, em seu art. 1º, inciso I, a possibilidade de decretação da prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. No presente caso,* ***a custódia revela-se necessária justamente para permitir a adequada elucidação dos fatos, possibilitando a identificação da origem do vazamento, dos responsáveis pelo acesso às informações sigilosas e da extensão da rede de compartilhamento eventualmente existente.***
> *[...]*
> *A manutenção da liberdade do investigado, diante das circunstâncias concretamente demonstradas nos autos, mostra-se potencialmente apta a* ***dificultar a completa reconstrução dos fatos, sobretudo no tocante à identificação dos responsáveis pelo acesso indevido às informações reservadas, à localização de fontes de prova ainda não submetidas à persecução estatal e à preservação da integridade dos elementos probatórios remanescentes****.*
> *[...]*
> *Dessa forma, existindo fortes indícios de que o representado AMILTON FERREIRA DE ALMEIDA, juntamente com terceiro não identificado, agiu*

> *para obstruir a investigação e frustrar a coleta de provas durante o cumprimento das medidas cautelares de prisão e busca e apreensão na 'Operação Infiltrados', bem como a necessidade do o aprofundamento das investigações para identificar a origem das informações, esclarecer o conteúdo das comunicações e delimitar a participação do advogado AMILTON FERREIRA DE ALMEIDA nos fatos investigados, inclusive eventual vínculo com as atividades da organização criminosa, além de permitir a identificação do outro responsável por obstruir a investigação, o deferimento das medidas pleiteadas é medida que se impõe;*
> *[...]*
> *Pelo exposto, considerando haver indícios suficientes da participação efetiva do investigados na prática do* ***crime de obstrução de justiça, previsto no art. 2º, § 1º da Lei nº 12.850/13****, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, alíneas 'l' e 'n', da Lei n.º 7.960/89 c.c. o art. 2º, § 4º, da Lei n. 8.072/1990, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA do investigado AMILTON FERREIRA DE ALMEIDA, pelo prazo de 30 (trinta) dias.*

Ao indeferir a liminar, o Relator do *writ* originário ponderou o seguinte (e-STJ fls. 371/372):

> *Nesse diapasão, em cognição sumária e sem emitir qualquer juízo de valor sobre o mérito das imputações em curso, constata-se que o juízo de primeiro grau expôs as razões fáticas e jurídicas que entendeu aptas a justificar a imprescindibilidade da medida para a atividade investigativa, invocando o art. 1º, incisos I e III, alíneas 'l' e 'n', da Lei nº 7.960/1989 c/c o art. 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/1990. Não se vislumbra, portanto, sob a análise preliminar cabível neste momento, manifesta teratologia ou ilegalidade evidente a autorizar a antecipação monocrática da ordem.*
> *[...]*
> *Sob a perspectiva estritamente processual, as questões debatidas pela defesa - consistentes na subsunção da conduta ao rol do art. 1º, III, da Lei nº 7.960/1989, na definição do prazo de 30 (trinta) dias frente à Lei nº 8.072/1990 e no sopesamento dos atos investigatórios supervenientes - demandam análise aprofundada do quadro documental, providência que compete privativamente à Câmara Julgadora no exame de mérito.*

Como se vê, a prisão temporária foi decretada em razão da suspeita de que o paciente teria repassado a investigado informações sigilosas sobre a deflagração da operação, conduta enquadrada pelo Juízo no crime de embaraço à investigação de organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013), com o objetivo declarado de aprofundar as investigações, identificar a origem do vazamento e um segundo interlocutor, esclarecer o conteúdo das comunicações e delimitar a participação do investigado.

A questão posta, contudo, não reclama exame aprofundado do acervo probatório. Os vícios apontados emergem do próprio decreto prisional, à luz dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4.109/DF, e a decisão impugnada, ao postergar o seu exame para depois da prestação de informações e do

parecer ministerial, mantém o paciente sob custódia cujo termo final está previsto para 28/10/2026, em data provavelmente anterior ao julgamento colegiado na origem.

Não se desconhece a gravidade dos fatos investigados, que envolvem, em tese, o vazamento de informações sobre operação sigilosa voltada à apuração de organização criminosa integrada por agentes da segurança pública, nem se ignora que as prerrogativas da advocacia não acobertam a prática de infrações penais pelo próprio profissional, como bem destacou o Juízo de origem. Todavia, a prisão temporária não se presta a assegurar a eficácia da investigação de qualquer delito, mas apenas daqueles taxativamente arrolados no art. 1º, III, da Lei n. 7.960/1989, e somente quando demonstrada, por elementos concretos, a sua imprescindibilidade.

Em primeiro lugar, as fundadas razões de autoria ou participação exigidas pela lei devem dizer respeito a um dos crimes previstos no rol legal. No caso, **o único delito atribuído ao paciente é o de embaraço à investigação de organização criminosa, que não consta do art. 1º, III, da Lei n. 7.960/1989**, tendo o próprio decreto registrado que a conduta que lhe é atribuída, em tese, "pode configurar o crime de embaraço a investigações de organização criminosa (art. 2º, § 1º da Lei 12.850/13) ou favorecimento pessoal (art. 348 do Código Penal)" (e-STJ fl. 43), infração igualmente estranha ao rol, embora tenha concluído que a conduta se amoldaria ao primeiro tipo.

As alíneas *l* e *n* invocadas referem-se, segundo o próprio decreto, às **infrações imputadas ao investigado que teria sido beneficiado pela conduta, e não ao paciente** (e-STJ fl. 40), cujo "eventual vínculo com as atividades da organização criminosa" é apontado como objeto do aprofundamento das investigações, e não como fato já indiciariamente demonstrado (e-STJ fl. 46). O enquadramento da custódia nas referidas alíneas, a partir de crimes atribuídos a terceiros, traduz interpretação extensiva do rol legal, expressamente vedada pela Suprema Corte.

Em segundo lugar, **a imprescindibilidade da medida para as investigações não está demonstrada por elementos concretos**. O decreto apoiou-se, em parte, na "necessidade da oitiva do representado para mais esclarecimentos" (e-STJ fl. 41) e na necessidade de "delimitar a participação" do paciente (e-STJ fl. 46), finalidades que caracterizam a utilização da prisão para averiguações, vedada pelo Supremo Tribunal Federal por violar o direito à não autoincriminação. Os demais fundamentos – identificação da origem do vazamento e de terceiro interlocutor, preservação de provas "que ainda possam vir a ser coletadas" e localização de fontes de prova (e-STJ fl. 45) – foram enunciados em termos hipotéticos, sem a indicação de qual diligência concreta seria frustrada com o paciente em liberdade.

**Edição nº 464 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 21 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA61024889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/10/2026 17:46:20**
**Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2026. Código de Controle do Documento: f8d678fd-8fdb-4a0f-9649-812784f246c6**

Soma-se a isso que, no dia seguinte ao decreto, o próprio Ministério Público informou o **cumprimento integral das medidas autorizadas e a ausência de prejuízo para o prosseguimento das diligências apuratórias**, e o Juízo de origem consignou a **inexistência, em princípio, de risco de comprometimento da eficácia das diligências executadas** (e-STJ fls. 186/189 e 200/201). Ademais, segundo a impetração, **a oitiva do paciente realizou-se em 5/10/2026** (e-STJ fl. 8). Nesse contexto, ainda que algum risco à investigação pudesse ter sido vislumbrado no momento da decretação, ele já não subsiste de forma concreta e atual a justificar a manutenção da custódia.

Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos exigidos para a prisão temporária, impõe-se o seu relaxamento. Registre-se que o afastamento da segregação não impede o Juízo de origem de impor, fundamentadamente, medidas cautelares diversas da prisão, como a proibição de contato com os demais investigados, se reputá-las necessárias, nem de decretar nova custódia caso sobrevenham fundamentos concretos que a justifiquem, observados os requisitos legais.

Nesse sentido:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA PROVER O RECURSO E CONCEDER A ORDEM.*
> *I. Caso em exame*
> *1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, impugnando a decretação de prisão temporária do agravante, acusado de ser mandante de homicídio qualificado.*
> *II. Questão em discussão*
> *2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão temporária do agravante está devidamente fundamentada, com base em requisitos legais e provas concretas, ou se se baseia em conjecturas e hipóteses investigativas sem suporte probatório.*
> *III. Razões de decidir*
> *3. A decisão de primeiro grau não indicou lastro probatório mínimo de autoria ou participação do agravante, nem o alicerce factual necessário para constatar o periculum libertatis.*
> *4. A decretação da prisão temporária baseou-se em hipóteses investigativas sem supedâneo probatório delineado e informações de fontes anônimas.*
> *5. O art. 1º da Lei n. 7.960/89 exige, para tanto, a indicação de fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em um dos crimes que a admite.*
> *6. Também não se verificou a indicação de hipótese de periculum libertatis admitida para a modalidade da prisão temporária, aí não se incluindo alusões à garantia da ordem pública ou à periculosidade do agente, as quais possuem campo para consideração no âmbito da prisão preventiva.*
> *7. Ademais, a jurisprudência dominante descarta que a prisão temporária possa ser fundamentada em meras suposições de comprometimento da investigação, exigindo indicação concreta do risco que enseja o acautelamento.*
> *IV. Dispositivo e tese*

*8. Agravo regimental provido para prover o recurso em habeas corpus e conceder a ordem de habeas corpus para cassar a prisão temporária do agravante, ressalvada a possibilidade de decretação de medida cautelar diversa, se efetivamente demonstrada a necessidade.*
*Teses de julgamento: "1. A prisão temporária deve ser justificada em fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação em um dos crimes que a admite, sendo insuficiente a indicação de suposições ou hipóteses investigativas sem lastro probatório (ainda que mínimo) evidenciado. 2. É necessária, para a decretação da prisão temporária, a indicação de risco concreto à investigação, não bastando meras suposições de seu comprometimento. 3. A garantia da ordem pública e a valoração da periculosidade do agente não são fundamentos compatíveis com a prisão temporária, situando-se no âmbito de avaliação dos requisitos da prisão preventiva, modalidade diversa e inconfundível de prisão cautelar".*
*[...]*
(AgRg no RHC n. 214.661, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)

*DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USURA PECUNIÁRIA, LAVAGEM DE CAPITAIS E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTOS LEGAIS E IMPRESCINDIBILIDADE. DEMAIS TESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
*[...]*
*III. RAZÕES DE DECIDIR*
*3. A prisão temporária encontra amparo na Lei n. 7.960/1989, art. 1º, I e III, 'l', estando demonstradas a imprescindibilidade da medida para as investigações e as fundadas razões de autoria/participação em crimes incluídos no rol legal, com indicação de elementos concretos.*
*[...]*
*IV. DISPOSITIVO E TESE*
*7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus na extensão conhecida.*
*Tese de julgamento:*
*1. A prisão temporária deve ser fundamentada nas hipóteses do art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e pode ser mantida quando demonstradas a imprescindibilidade para as investigações e indícios de participação em crimes do rol legal. [...]*
(AgRg no RHC n. 235.805, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2026, DJEN de 29/6/2026.)

*"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO SIDEWAYS. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. INVESTIGAÇÃO DE DELITOS INSERIDOS NO ROL DO ART. 1º DA LEI N. 7.960/1989. RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.*
*1. A prisão temporária - disciplinada na Lei n. 7.960/1989 - pode ser decretada a partir de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, não tiver o indiciado residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, desde que*

> *existentes fundadas razões de autoria ou participação quando se está diante de algum dos delitos elencados no art. 1º, inciso III, da mesma Lei.*
> *[...]*
> (AgRg no RHC n. 216.334, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Evidenciado, portanto, o constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, **indefiro liminarmente** o pedido. Contudo, superando o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, **concedo a ordem** de ofício para **relaxar a prisão temporária** do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de origem, de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, se reputadas necessárias, e de nova decretação da custódia cautelar caso sobrevenham fundamentos concretos que a justifiquem.

Intimem-se.

Brasília, 19 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

**Edição nº 464 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 20 de outubro de 2026 Publicação: quarta-feira, 21 de outubro de 2026**
**Documento eletrônico VDA61024889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/10/2026 17:46:20**
**Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2026. Código de Controle do Documento: f8d678fd-8fdb-4a0f-9649-812784f246c6**